

감사결과처분(요구)서

일련번호	23	감사자	○○○		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월내

○○○국립공원사무소
(행정상 통보)

제 목 산업안전보건관리비 계상 기준 미준수
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)
 - ① 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다.
- 기획재정부예규 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)
 - ① 계약담당공무원은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 다음 각호의 어느 하나의 기준에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다.
 - ⑤ 제1항 및 제2항에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 증율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서

상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.

○ 고용노동부고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2조(정의)

2. "안전보건관리비 대상액"(이하 "대상액"이라 한다)이란 「예정가격 작성기준」(기획재정부 계약예규) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규) 등 관련 규정에서 정하는 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액(발주자가 재료를 제공할 경우에는 해당 재료비를 포함한다)을 말한다.

○ 고용노동부고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 (계상의무 및 기준)

⑤ 발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 별표 1의3에 따라 지체 없이 안전보건관리비를 조정 계상하여야 한다.

[별표 1의3] 설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법

1. 설계변경에 따른 안전관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.
 - 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.
 - 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.
 - 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%

2. 현황 및 문제점

○ ○○○ ○○○자동차야영장 내 숙영시설 신축공사(건축) 계약 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
○○○ ○○○자동차야영장 내 숙영시설 신축공사(건축)	'20. 6. 25.~ '20. 12. 10.	숙영시설 신축 및 설비 공사	479,130	(주)지효건설

○ 설계변경에 의한 산업안전보건관리비 현황

설계변경 현황		당 초(A)	변 경(B)	차 액(B-A)
		금액(원)	금액(원)	금액(원)
산업안전보건관리비		9,643,331	9,577,340	-65,991
대상액	소 계	293,880,153	326,871,678	32,991,525
	재 료 비	188,911,461	203,785,374	14,873,913
	직접노무비	104,968,692	123,086,304	18,117,612

재 산출현황		설계변경 전(A)	설계변경 후(B)	차 액 (C, B-A)	증감비율 (D, $\frac{C}{A} \times 100\%$)	재 산출(E)	미계상액 (F, E-B)
		금액(원)	금액(원)	금액(원)	비율(%)	금액(원)	금액(원)
산업안전보건관리비		9,643,331	9,577,340	-65,991	11.23%	10,725,909	1,148,569
대상액	소 계	293,880,153	326,871,678	32,991,525	-	-	-
	재 료 비	188,911,461	203,785,374	14,873,913	-	-	-
	직접노무비	104,968,692	123,086,304	18,117,612	-	-	-

구 분		당 초(A)	재 산정(B)	차 액(B-A)
		금액(원)	금액(원)	금액(원)
산업안전보건관리비		9,577,340	10,725,909	1,148,569

- ○○○국립공원사무소에서는 ○○○ ○○○자동차야영장 내 숙영시설 신축 공사(건축) 시행 중 가설공사, 토 및 지정공사, 철골공사, 수장공사, 목공사, 지붕공사, 기타공사 등 물량이 변경됨에 따라 설계변경을 시행하며, 재료비, 직접노무비 등 대상액이 증액되어 산업안전보건관리비 또한 증액 계상하였어야 하나, 감액 계상하는 등 산업안전보건관리비 계상 기준을 미준수한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련